

1500300-72.2022.8.26.0435

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Dayse Lemos de Oliveira

Comarca: Pedreira

Foro: Foro de Pedreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... e Laudo pericial para constatação das qualificadoras (fls. 111/116), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu Janderson de Oliveira Marassato, em solo policial, disse que: quem teria sido o autor do furto seria o irmão dele de nome Jeferson, entrando no local e pegando as moedas e o dinheiro, e lhe entregando para que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedreira

Foro de Pedreira

2ª Vara

Rua Odavilso Uttembergue, nº 80, Pedreira-SP - cep 13920-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500300-72.2022.8.26.0435 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500300-72.2022.8.26.0435

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225493/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 26837109 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2225493 - DEL.POL.PEDREIRA

Autor

Justiça Pública

Réu

JANDERSON DE OLIVEIRA MARASSATO

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Dayse Lemos de Oliveira

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra Janderson de Oliveira Marassato, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (fls. 72/74), consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de agosto de 2022, por volta da 00h00min, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Joaquim", situado na Rua Manoel Cavalheiro, 78, Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado subtraiu, para si,

mediante rompimento de obstáculo e escalada, um aparelho celular, marca Samsung; uma caixa de som, marca Grasep, dois aparelhos celulares, marca Multilaser, além da quantia de 176,00 (cento e setenta e seis reais), pertencentes ao patrimônio da pessoa jurídica supramencionada, representada nos autos por J.L.N.

Em razão dos fatos o acusado foi preso em flagrante (fls. 1).

Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 42/43), tendo sido cumprido o respectivo mandado (fls. 59/60).

A denúncia foi recebida em 5 de setembro de 2022 (fls. 75).

O réu, citado pessoalmente (fls. 86), apresentou resposta à acusação (fls. 89/91).

Boletim de ocorrência às fls. 6/8.

Auto de avaliação às fls. 18/19.

Auto de exibição e apreensão às fls. 20/21.

Auto de exibição, apreensão e entrega às fls. 23/24.

Fotografias dos bens apreendidos às fls. 31/32.

Laudo pericial para constatação das qualificadoras às fls. 111/116.

Na audiência de instrução (fls. 122/123) foi ouvido o representante da vítima, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação comuns à Defesa, e ao final interrogado o réu, e, em seguida, foi declarada encerrada a fase instrutória, passando-se aos debates.

Em alegações finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, nos termos da denúncia, diante da prova suficiente da materialidade e da autoria. Observou que o acusado confessou parcialmente os fatos a ele imputados.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e menoridade relativa, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício.

No mérito, a pretensão estatal é procedente.

Da materialidade

A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de ocorrência (fls. 6/8), Auto de avaliação (fls. 18/19), Auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 23/24), Fotografias dos bens apreendidos (fls. 31/32) e Laudo pericial para constatação das qualificadoras (fls. 111/116), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

Da autoria

A autoria também é indubitosa.

O réu Janderson de Oliveira Marassato, em solo policial, disse que: quem teria sido o autor do furto seria o irmão dele de nome Jeferson, entrando no local e pegando as moedas e o dinheiro, e lhe entregando para que os segurasse; não viu o irmão dele pegar nada, apenas o encontrou na rua e ele lhe entregou os objetos, lhe dizendo para segurar, inclusive os celulares e a caixa de som (fls. 5).

Em Juízo, disse que: furtou um corote de pinga e uma parte do dinheiro; foi pego apenas com um celular, que já era dele; quando a polícia chegou, estava perto do centro da cidade, sentado; entrou no estabelecimento pelo teto.

A vítima João Luís Nobre, em Juízo, disse que: foi chamado pelos policiais por volta da meia-noite do dia do fato, pois o estabelecimento dele teria sido "roubado"; chegando no local, havia uma pessoa na viatura, e constatou que a pessoa que furtou o local entrou no bar e quebrou o telhado, subtraindo bens que ali estavam; todos os bens subtraídos foram recuperados; verificou que a pessoa que furtou o seu estabelecimento entrou pelo telhado, que tem cerca de dois metros de altura, entortando e abrindo a telha de alumínio, e desceu por um ferro de construção chegando sobre o balcão do estabelecimento; teve prejuízo com a telha que foi entortada, mas sem saber precisar o valor.

A testemunha da acusação comum à Defesa Alessandro Jose Candelária, policial militar, em Juízo, disse que: foram solicitados para atender uma averiguação de suspeito, onde um vizinho estaria ouvindo barulho no interior de um estabelecimento; no local, e com o acusado foram encontrados dinheiro, moedas, dois celulares e duas caixas de som; o proprietário do estabelecimento foi acionado, veio até o local e confirmou o furto; o telhado do estabelecimento havia sido danificado pela pessoa que praticou o furto para que pudesse entrar no local. Esclareceu que: o réu não confessou a subtração no momento da abordagem, dizendo que o dinheiro era dele.

A testemunha da acusação comum à Defesa Glauber Craveiro, policial militar, em Juízo, disse que: foram solicitados para atender uma averiguação de suspeito, onde um vizinho estaria ouvindo barulho no interior de um estabelecimento; no local, encontraram o acusado parado em frente ao estabelecimento, tendo sido realizada a abordagem e a revista nele; o acusado tinha uma pochete consigo onde foi encontrado o valor de R\$ 170,00.

Eis os relatos.

O delito de furto restou configurado, na forma consumada, na medida em que o que consta dos autos leva à conclusão tranquila de que o acusado subtraiu os bens da vítima.

Isso porque, de acordo com a teoria da "apprehensio" (ou "amotio"), adotada no STJ e no STF, a consumação do delito de furto se dá com a inversão da posse do bem subtraído, ou seja, no momento em que o autor do delito toma o bem objeto do delito para si, retirando-o do alcance da vítima.

O acusado confessou parcialmente, admitiu que entrou no estabelecimento pelo telhado do local e que subtraiu parte do dinheiro e um corote de pinga do referido estabelecimento.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado em flagrante, tanto em solo policial quanto em Juízo, foram uniformes e coerentes entre si, mencionando que o acusado estava fora do estabelecimento quando chegaram para atender à solicitação, e que com ele foram apreendidos os objetos que posteriormente foram reconhecidos pelo representante do estabelecimento vítima como

sendo de propriedade do referido estabelecimento.

Ademais, tanto o depoimento da vítima quanto os depoimentos dos policiais militares em Juiz não apresentaram qualquer contradição ou dúvida, e em nenhum momento restou demonstrado que quisessem prejudicar injustificadamente o réu ou que tivessem motivos para tanto.

Nesse sentido:

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento Nos crimes de furto a palavra do ofendido e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. Tem-se ainda a apreensão da res em poder do acusado, que acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (TJSP; Apelação Criminal 1500213-44.2020.8.26.0611; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022)

No que diz respeito às qualificadoras objeto da denúncia (escalada e rompimento de obstáculo), as duas encontram-se presentes, uma vez que o acusado entrou no estabelecimento pelo seu telhado (escalada) e, ainda, danificou as telhas do estabelecimento (rompimento de obstáculo), o que restou comprovado pelo depoimento do representante da vítima e do laudo pericial acostado aos autos.

Destaque-se, quanto à escalada, que o esforço incomum resta demonstrado pois a entrada no estabelecimento vítima se deu pelo seu telhado.

O dolo, por sua vez, está presente na medida em que o acusado admite ter ingressado no estabelecimento pelo telhado, subtraiu bens do local e saiu logo em seguida, ou seja, o réu deixou claro que teve a vontade consciente de praticar o furto, e o fez. Nenhuma dúvida, portanto, quanto ao dolo.

No que diz respeito às teses da Defesa, há que se observar, primeiro, que não há que se falar na absolvição do réu por qualquer das hipóteses do artigo 386 do CPP.

Isso porque o conjunto probatório está todo a incriminar o réu, ressaltando também a prova oral produzida em Juízo.

No que diz respeito aos demais pleitos da Defesa, estes serão objeto de análise na fase da dosimetria da pena.

Diante disso, a condenação do acusado é de rigor.

Da pena

Pelo exposto, passo à dosimetria da pena, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República e dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na primeira fase, anoto que a culpabilidade do réu, grau de reprovação e censurabilidade de sua conduta, com base nas provas dos autos, deve ser

compreendida como normal em relação ao tipo penal.

O réu era tecnicamente primário à época do fato (fls. 33/34 e 36/37).

A personalidade, conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa, deve ser considerada favorável ao acusado. Para a aferição da personalidade do réu é necessário um estudo técnico-científico, por profissionais qualificados, visto que o juízo não possui tal conhecimento técnico. Conforme doutrina Paganello Boschi, compreenderia "o mergulho na história pessoal e familiar do acusado" (Das penas e seus critérios de aplicação, Terceira Edição, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2004, p. 206). Todavia, no caso dos autos, não foi feito tal estudo.

Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da conduta social do réu, pois para aferir esta é necessário analisar o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família, na sociedade, na empresa, na associação de bairro etc.

Não há nos autos elementos seguros para indicar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime não se revelaram de maior gravidade.

As consequências do crime não foram efetivamente apuradas.

O comportamento da vítima em nada influenciou.

Dessa forma, fixo a pena, provisoriamente, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante do artigo 65, inciso I, do CP (ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato), observando que, de acordo com a Súmula nº 231 do STJ, A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, motivo pela qual a pena provisória aplicada fica mantida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

No que diz respeito à confissão, no entanto, não merece ser acolhida, visto que se tratou de confissão parcial.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se a pena em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

À míngua de outros elementos de convicção, torno a pena acima definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade o aberto, em razão do disposto no artigo 33 do CP, já que se trata de réu primário e de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Observando o disposto no artigo 44, incisos I a III do CP (pena aplicada não superior a quatro anos; crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; culpabilidade e antecedentes do réu; conduta social e personalidade do agente; motivos e circunstâncias do crime; que indicam ser suficiente a substituição) cujos requisitos estão presentes para a hipótese dos autos, e com fundamento no artigo 44, § 2º, segunda parte, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo período de um ano, à razão de oito horas semanais (art. 43, IV, CP); e b) limitação de fim de semana (art. 43, III, CP), pelo período

de um ano.

O cumprimento das penas restritivas de direitos se dará a critério do Juízo das Execuções.

Anoto que dentre as penas restritivas de direitos optou-se pelas acima indicadas por reputar-se serem as mais adequadas diante das aptidões e condições pessoais do acusado, bem como por bem atender às finalidades de retribuição e ressocialização da pena.

Da suspensão da pena privativa de liberdade

Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que mostra-se mais adequada ao caso concreto, de acordo com o objetivo da pena, que por um lado é a retribuição pela conduta, sem olvidar da função de ressocialização do apenado, não há que se falar em suspensão da pena.

À míngua de elementos concretos sobre os requisitos subjetivos para progressão, deixo ao prudente arbítrio do Douto juízo das Execuções a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do CPP.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, condenar Janderson de Oliveira Marassato, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Substituída a pena privativa de liberdade por igual lapso temporal, por duas penas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo período de seis meses, à razão de oito horas semanais (art. 43, IV, CP); e b) limitação de fim de semana (art. 43, III, CP), pelo período de um ano.

Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de maiores elementos acerca da situação econômica e financeira do acusado.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ausentes os requisitos da prisão provisória, o réu poderá apelar em liberdade, não tendo advindo durante a instrução qualquer motivo a justificar decisão em sentido contrário.

Trata-se de réu primário e de crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça.

Ademais, o próprio regime inicial de cumprimento da pena ora fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ora concedida mostram-se incompatíveis com a prisão cautelar do acusado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Incide no caso o efeito genérico da condenação contido no inciso I do artigo 91 do Código Penal. No entanto, não se debateu com eficácia nos autos sobre os prejuízos financeiros experimentados pela vítima, motivo pelo qual deixo de fixar indenização mínima (CPP, art. 387, inciso IV).

Declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, em virtude de condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos, nos termos do artigo 15, inciso III da Constituição da República. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República, informando que a presente condenação não enseja a declaração de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e",

da Lei Complementar nº 64/1990.

Não mais restando recurso ordinário, com efeito suspensivo, expeça-se carta de guia de execução para o juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo sentenciado, posto que o exame de eventuais causas de isenção melhor se oportuniza no juízo executivo da pena.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários à Advogada nomeada.

P.I.C.

Pedreira, 19 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA